残土処分請負契約書

（積込みから埋戻し整地まで一括請負／自社処分地方式）

○○建設株式会社（以下「○○建設」という。）と株式会社▲▲砂利店（以下「▲▲砂利店」という。）は、○○建設が施工する建設工事に伴い発生する残土の処分について、次のとおり請負契約を締結する。

当事者

区分	商号	立場	本契約で使用する車両
発注者	**○○建設株式会社**	**元請（本件残土の発生者）**	—
受注者	**株式会社▲▲砂利店**	**砂利採取業者（残土処分の請負人）**	〔白〕白ナンバー（自家用）

※　▲▲砂利店が本契約に基づき使用するダンプトラックは自家用（白ナンバー）であり、▲▲砂利店は貨物自動車運送事業法の許可を有しない。本契約は、▲▲砂利店が自らの事業として残土の処分を引き受けるものであって、▲▲砂利店が○○建設の貨物の運送を引き受けるものではない。

第１条（目的）

本契約は、▲▲砂利店が、○○建設の施工に係る建設工事において発生する残土（以下「本件残土」という。）を▲▲砂利店の処分地に受け入れ、埋戻し及び整地を行うことにより、本件残土の処分を完成することを目的とする。

２　本契約は、本件残土の処分を目的とする請負契約であり、本件残土の運搬を目的とするものではない。運搬は、前項の処分を完成するために▲▲砂利店が自らの手段として行う工程の一部である。

第２条（業務の範囲）

▲▲砂利店は、前条の目的を達成するため、次の各工程を一体のものとして自ら行う。

一　○○建設の工事現場における本件残土の積込み

二　▲▲砂利店の処分地までの運搬

三　処分地における受入れ及び荷卸し

四　敷均し、転圧及び埋戻し

五　埋戻し後の整地及び法面の処理

六　前各号に付随する一切の作業

２　▲▲砂利店は、前項の業務を第三者に再委託しない。ただし、あらかじめ○○建設の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

第３条（処分地）

処分地は、別紙２に表示する土地とする。

２　▲▲砂利店は、処分地について所有権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有していることを〇〇建設に対して保証する。

３　処分地の確保、維持及び管理は、▲▲砂利店の責任と費用において行う。

４　▲▲砂利店は、処分地を別紙２に表示する土地以外の土地に変更しようとするときは、あらかじめ〇〇建設の書面による承諾を得る。

第４条（本件残土の性状）

本契約の対象となる本件残土は、建設工事に伴い発生する土砂であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条に規定する廃棄物に該当しないものに限る。

２　〇〇建設は、本件残土にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くず、廃プラスチック類その他の廃棄物が混入していないこと、及び土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されていないことを保証する。

３　前項に反する本件残土が搬入されたことが判明したときは、▲▲砂利店は直ちにその受入れを中止して〇〇建設に通知し、〇〇建設は自己の責任と費用により当該残土を引き取る。この場合において▲▲砂利店に生じた費用及び損害は、〇〇建設の負担とする。

第５条（請負代金）

請負代金は、別紙１のとおりとし、▲▲砂利店が受け入れた本件残土の数量に処分単価を乗じて得た額とする。

２　処分単価は、第２条第１項各号の工程の全部を含む処分一式の対価であり、運搬それ自体の対価を含まない。

３　〇〇建設及び▲▲砂利店は、本契約及び別紙１において、運賃、運搬費、横持ち費、車両費、回送費その他名目の如何を問わず、運搬を独立した対価の対象として計上しない。

４　処分単価は、〇〇建設の工事現場と処分地との距離、運搬の回数又は使用する車両の台数に応じて定めるものではない。

第６条（数量の確認）

本件残土の数量は、搬入ごとに▲▲砂利店が作成する受入伝票に記載された土量（立方メートル）の合計により確認する。

２　▲▲砂利店は、受入伝票の写しを〇〇建設に交付し、その原本を本契約の終了後５年間保存する。

３　〇〇建設又は▲▲砂利店は、相手方に対し、処分地における数量の確認に立ち会うことを求めることができる。

第７条（請負代金の支払）

▲▲砂利店は、毎月末日で締め切り、当該月に受け入れた数量に基づく請負代金を〇〇建設に請求する。

2　〇〇建設は、前項の請求を受けた日の属する月の翌月　　日までに、▲▲砂利店の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は〇〇建設の負担とする。

3　▲▲砂利店が〇〇建設に交付する請求書及びその明細書は、別紙１と同一の区分及び名目によるものとする。

第８条（引渡し及び所有権の移転）

本件残土の引渡しは、〇〇建設の工事現場において▲▲砂利店の車両への積込みが完了した時に行われたものとする。

2　本件残土の所有権は、前項の引渡しと同時に、〇〇建設から▲▲砂利店に移転する。

3　前項の時以後、本件残土の処分の方法は、本契約及び関係法令の定めに従い、▲▲砂利店がこれを定める。

第９条（受入れ後の管理責任）

処分地に受け入れた本件残土の管理及び災害の防止に係る責任は、▲▲砂利店が負う。

2　宅地造成及び特定盛土等規制法その他の法令に基づき処分地における埋戻し及び整地について必要となる許可、届出その他の手続は、同法第２条第７号に規定する工事主となる者が、自己の責任と費用において行う。

3　〇〇建設及び▲▲砂利店は、本契約の締結に先立ち、処分地が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定されているか否か、及び本件埋戻しが同法上の許可を要する規模に当たるか否かを確認し、その結果を別紙２に記載する。

第10条（▲▲砂利店の体制）

▲▲砂利店は、本契約に基づく業務を、▲▲砂利店が雇用する従業員及び▲▲砂利店が保有し、又は使用する権原を有する車両により行う。

2　前項の車両を運転する者は、▲▲砂利店に期間を定めずに雇用された者又は二月を超える期間を定めて雇用された者とする。日々雇い入れられる者及び二月以内の期間を定めて雇用された者を運転者としない。

3　▲▲砂利店は、業務に使用する車両について、自動車検査証に記載された用途及び最大積載量の範囲内で使用する。

第11条（関係法令の遵守）

▲▲砂利店は、本契約に基づく業務の遂行に当たり、次の法令その他の関係法令を遵守する。

一　土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（表示番号の表示及び荷台の構造に係る定めを含む。）

二　道路運送車両法及び道路交通法

三　砂利採取法（処分地が同法第16条の認可に係る砂利採取場である場合における採取計画の遵守を含む。）

四　宅地造成及び特定盛土等規制法

五　廃棄物の処理及び清掃に関する法律

六　処分地の所在する都道府県及び市町村の土砂等の埋立て等の規制に関する条例

2　○○建設は、本件残土の発生者として、前項第５号及び第６号に基づき○○建設が行うべき手続を自己の責任において行う。

第12条（履行期間）

履行期間は、　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までとする。

2　▲▲砂利店は、履行期間の末日までに、処分地における埋戻し及び整地を完了し、その旨を○○建設に書面で通知する。

第13条（損害の負担）

業務の遂行に伴い第三者に損害を与えたときは、▲▲砂利店がその賠償の責めを負う。ただし、その損害が○○建設の責めに帰すべき事由により生じたときは、○○建設の負担とする。

2　▲▲砂利店は、業務に使用する車両について、自動車損害賠償責任保険のほか任意保険に加入する。

第14条（契約の変更）

本契約の内容を変更するときは、○○建設及び▲▲砂利店が書面により合意する。

2　本件残土の数量、性状又は処分地が当初の前提と著しく異なることとなったときは、○○建設及び▲▲砂利店が協議のうえ、処分単価又は履行期間を変更することができる。

第15条（解除）

○○建設又は▲▲砂利店は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告してもなお是正しないときは、本契約を解除することができる。

2　▲▲砂利店が第10条又は第11条に違反したときは、○○建設は、催告することなく本契約を解除することができる。

第16条（協議）

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた事項は、○○建設及び▲▲砂利店が誠意をもって協議して定める。

本契約の成立を証するため本書２通を作成し、〇〇建設及び▲▲砂利店が記名押印のうえ、各１通を保有する。

年　　月　　日

発注者（〇〇建設）

所在地 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

受注者（▲▲砂利店）

所在地 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

別紙１　業務範囲及び請負代金内訳書

区分	内容	数量	単位	単価	金額
残土処分	積込み・運搬・受入れ・荷卸し・敷均し・転圧・埋戻し・整地　一式		m^3		
合計					

※１　本内訳書には、運賃、運搬費、横持ち費、車両費、回送費その他名目の如何を問わず、運搬を対象とする費目を設けない。
※２　単価は立方メートル当たりの処分単価とし、車両の台数、運搬の回数又は運搬距離を算定の基礎としない。
※３　請求書及びその明細書は、本内訳書と同一の区分及び名目による。

別紙２　処分地の表示及び確認事項

所在地	
地番	
面積	㎡
▲▲砂利店の権原	☐ 所有　☐ 賃借（期間　年　月　日まで）　☐ その他（　）
砂利採取法第16条の認可	☐ 有（認可番号　号 ／ 認可年月日　年　月　日）　☐ 無
認可採取計画への記載	☐ 本件埋戻しは認可採取計画に記載されている　☐ 記載されていない（同法第20条第１項の変更認可の要否を確認）
盛土規制法の区域指定	☐ 宅地造成等工事規制区域　☐ 特定盛土等規制区域　☐ いずれでもない
本件埋戻しの規模	盛土の高さ　m ／ 崖の高さ　m ／ 面積　㎡ ／ 土量　㎥
盛土規制法の許可	☐ 要（工事主 ☐ ○○建設 ☐ ▲▲砂利店／許可年月日　年　月　日） ☐ 不要（理由 ☐ 政令の規模に達しない ☐ 同法施行令第５条第１項第４号（砂利採取法の認可に係る工事））
土砂条例の届出	☐ 要（提出先　／提出者 ☐ ○○建設 ☐ ▲▲砂利店） ☐ 不要
残土の性状の確認	☐ 土砂のみ　☐ 廃棄物の混入のおそれあり（この場合は本契約の対象外とする）

〔社内用〕　この契約書の書き方と注意点

この頁は社内用である。相手方に交付する契約書には綴らないこと。

1　この書式が前提としている場面

白ナンバー（自家用）のダンプを自社で保有する砂利採取業者が、建設工事で出た残土について、積込みから運搬・受入れ・埋戻し・整地までを一括して請け負い、受入地は自社が確保した処分地（できれば砂利採取法第16条の認可を受けた自社の採取跡地）である、という場面を前提にしている。

▲▲砂利店が一般貨物自動車運送事業の許可を持ち、緑ナンバーで運べる場合には、この書式を使う必要はない。素直に運送として請け負えばよい。この書式は、許可を持たない白ナンバーの事業者が、運送業ではなく処分業として引き受けるための組立てである。

積込みだけ、運搬だけを請け負う場合には使えない。国交省「建設事業に係る物品等の運送に関するQ&A」No.20は、積込みのみを行う場合は付帯業務とは言えず許可が必要としている。

2　なぜこの書き方にしているか

平成10年2月10日付け自貨第11号ほか（いわゆる2月10日通達）1.(2)は、他人の貨物を運送しても許可を要しない場合として、ⅰ　その者の生業と密接不可分であって当該業務に付帯すると認められること、ⅱ　運送が主たる目的でないこと、ⅲ　名目の如何を問わず運送の対価としての有償性がないこと、を挙げている。

同Q&A No.21は、残土の処分を行う場合について「処分の内容によりますが」と留保を付けた上で、生業と密接不可分であり当該業務に付帯すると認められ、運送の対価としての有償性がない場合には許可は不要になると考えられる、としている。

したがってこの契約書は、①目的を処分とし運搬を手段に落とす（第１条）、②工程を一体として書く（第２条）、③運搬を対価の対象にしない（第５条第２項から第４項）、④処分地を自ら確保し管理責任を負う（第３条・第９条）、という四点で上の要件に当てはめる作りにしている。

なお、業務範囲（第２条）にも別紙１の内容欄にも「運搬」という語をそのまま書いている。隠して「搬送」などに言い換えない。上のQ&A No.21は「残土を運搬し処分する場合」と書いており、運搬という工程が入ること自体は許可不要の前提として織り込まれている。通達ⅲが禁じているのは運搬を対価の対象にすることであって、運搬という言葉を使うことではない。語を言い換えると、かえって隠したという印象を与える。

第８条で積込み時に所有権を移すのは補強である。貨物自動車運送事業法第２条第２項は「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」と定めており、運ぶ物が自社の所有物であれば他人の貨物の運送には当たりにくい。ただしこれだけで許可不要になるわけではない。本筋は上の通達の三要件である。

3　絶対にやってはいけない書き方

- 内訳書や請求書に「運搬費」「運賃」「横持ち費」「車両費」「回送費」の行を立てる。通達ⅲは「名目の如何を問わず」であり、名称を変えただけでは逃げられない。
- 単価を台数×距離、t×kmで積算する。立方メートル単価であっても、運搬距離に応じて単価を変える表を作れば同じ結果になる。
- 処分費は別途として運搬だけを契約する。Q&A No.20の類型になる。
- 発注者が指定した第三者の土地へ運ぶだけの形にする。処分地を自ら確保していなければ、処分の主体とは言えない。

・見積書・請求書・社内の原価表だけ別の書き方にする。契約書と揃っていないと一発で崩れる。

4　契約書を直しても外れない規制

・ダンプ規制法：残土は「土砂等」に当たるので、表示番号（ゼッケン）の表示と荷台の構造（自重計）の義務は残る。請負契約にしても外れない。

・盛土規制法：区域指定のある場所で、政令の規模を超える盛土又は土石の堆積を行うには、着手前に工事主が知事の許可を受ける（法第12条、第30条）。規模は、宅地造成等工事規制区域では盛土で高さ１ｍを超える崖、盛土の高さ２ｍ超、面積500㎡超、土石の堆積は高さ２ｍ超又は面積500㎡超（施行令第３条・第４条）。特定盛土等規制区域では盛土で高さ２ｍを超える崖、盛土の高さ５ｍ超、面積3,000㎡超、土石の堆積は高さ５ｍ超かつ面積1,500㎡超又は面積3,000㎡超（施行令第28条、第23条、第25条第２項）。

・ただし、砂利採取法第16条又は第20条第１項の認可を受けた者が行う当該認可に係る工事は、盛土規制法の許可を要しない（施行令第５条第１項第４号。第30条については施行令第29条第１項で準用）。自社の認可採取計画に埋戻しが書き込まれていれば許可は不要になる。書かれていなければ砂利採取法第20条第１項の変更認可が先に必要であり、この除外も効かない。順序を間違えないこと。

・廃掃法：純粋な土砂は廃棄物ではないが、コンクリート塊などが混ざればがれき類として産業廃棄物になり、収集運搬業の許可とマニフェストの世界に移る。第４条はこのための条項である。岩手県の照会先は019-629-5366（廃棄物対策担当）。

・県・市の土砂条例：処分地の所在地ごとに届出の要否が違う。別紙２で確認する。

5　この書式のままでは確定しない点（要照会）

「生業と密接不可分」と言えるかは、建設業者ではなく砂利採取業者が残土処分を行うという点で、なお詰め切れていない。当社資料では▲６、運輸局への照会ではA-4として要照会に分類している。

特に次の三点は、契約書の書き方では解決しないので運輸局に確かめること。

① 自社の認可採取跡地への埋戻しであれば「生業と密接不可分」と言えるか。

② 受入地が自社採取跡地ではなく賃借地である場合も同じか。

③ 立方メートル単価であっても、運搬距離に応じて単価が変わる場合は通達iiiの「名目の如何を問わず運送の対価」に当たるか。

照会の結果が出るまでは、この書式を使った運用は自社採取跡地への埋戻しに限るのが安全である。